

# 한전KPS(주) 상임감사

## 시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-▽▣♣▲♠-003

제 목 하도급공사 현장대리인 관리 미흡

관계부서 ▽▣♣▲♠

조치부서 ▽▣♣▲♠

내 용

### 1. 업무개요

▽▣♣▲♠는 감사대상기간('22년 1월 ~ '23년 12월)동안 경상정비공사, 계획 예방정비와 개보수공사 등 원활한 공사 수행을 위해 「'22년 경상 터빈설비 보온 및 작업발판 실적 정산 공사」 등 총 55건의 하도급공사를 시행하여 현장대리인을 선임하였다.

### 2. 판단기준

「건설산업 기본법」 제40조(건설기술인의 배치) 제1항에 따르면 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 한다.

그리고 「건설산업기본법 시행령」 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등)에 따라 현장대리인을 중복선임 하기 위해서는 공사품질 및 안전에 지장이 없는 범위에서 발주자의 승낙을 받아 1명의 건설기술인을 2개의 건설공사 현장에 배치할 수 있다.

#### 건설산업기본법

##### 제40조(건설기술인의 배치)

- ① 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 한다. 다만, 시공관리, 품질 및 안전에 지장이 없는 경우로서 일정 기간 해당 공종의 공사가 중단되는 등 국토교통부령으로 정하는 요건에 해당하여 발주자가 서면으로 승낙하는 경우에는 배치하지 아니할 수 있다.

## 건설산업기본법 시행령

### 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등)

- ③ 건설사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사에 대해서는 공사품질 및 안전에 지장이 없는 범위에서 발주자의 승낙을 받아 1명의 건설기술인을 2개의 건설공사현장에 배치할 수 있다.
1. 공사예정금액 5억원 미만의 동일한 종류의 공사로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사
    - 가. 동일한 시(특별시, 광역시 및 특별자치시를 포함한다)·군의 관할지역에서 시행되는 공사. 다만, 제주특별자치도의 경우 제주특별자치도의 관할지역에서 시행되는 공사를 말한다.
    - 나. 시(특별시, 광역시 및 특별자치시를 포함한다)·군을 달리하는 인접한 지역에서 시행되는 공사로서 발주자가 시공관리 기타 기술상 관리에 지장이 없다고 인정하는 공사
  2. 이미 시공중에 있는 공사의 현장에서 새로이 행하여지는 동일한 종류의 공사

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ▽▣♣▲♠는 아래 [표]와 같이 「'22년 경상 터빈설비 비계 및 보온작업 실적정산공사」 등 3개의 공사에 대해 하도급공사 수행업체로부터 현장대리인 중복선임 승인 요청을 받았음에도 불구하고, 발주자의 승낙을 받는 절차를 누락한 것으로 확인되었다.

[표] 하도급공사 현장대리인 중복선임 미승인 내역

| 순번 | 현장대리인 | 하도급 공사명                      | 업체명         | 현장대리인 선임기간              | 중복선임 요청일자 |
|----|-------|------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| 1  | ▶▶▶   | 22년 경상 터빈설비 비계 및 보온작업 실적정산공사 | (주) 0 0 0 0 | '22.08.09. ~ '23.02.18. | -         |
|    |       | 2022 #4 O/H 터빈설비 보온 및 비계설치공사 | (주) 0 0 0 0 | '22.11.01. ~ '23.02.18. | '22.11.01 |
| 2  | ◆◆◆   | 2021 #1 O/H 터빈설비 보온 및 비계설치공사 | (주) 0 0 0 0 | '22.08.01. ~ '23.12.29. | -         |
|    |       | 22년 경상 터빈설비 비계 및 보온작업 실적정산공사 | (주) 0 0 0 0 | '23.03.02. ~ '23.06.30. | '23.03.02 |

**관계부서 의견** ▽▣♣▲♠는 현장대리인 중복선임을 위한 발주자 승낙을 누락하여 현장대리인 중복선임 절차를 미흡하게 한 점을 인정하였으며, 향후 유사 사례 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

### 조치할 사항 ▽▣♣▲♠장은

- ① 현장대리인 중복선임을 위한 발주자 승낙을 누락하여 현장대리인 중복선임 절차를 미흡하게 처리한 담당자에게 주의 조치하시고, (주의)

② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(시정)

[관련자 명세]

| 소 속   | 직 위 | 성 명 | 관리기간              | 귀책사유                      | 조 치           |
|-------|-----|-----|-------------------|---------------------------|---------------|
| ▽▣♣▲♠ | 대리  | YWF | 2021. 7. 12. ~ 현재 | 하도급공사 현장대리인<br>중복선임 관리 미흡 | 기조치<br>No.001 |

